조문 익힘장

제211조 (소유권의 내용)

소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 □□, □□, □□할 권리가 있다.

제245조(점유로 인한 부동산소유권의 취득기간)

① □년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 □□함으로써 그 소유권을 취득한다.

② 부동산의 소유자로 □□한 자가 □년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 □□이며 □□ 없이 그 부동산을 점유한 때에는 소유권을 취득한다.

제263조(공유지분의 처분과 공유물의 사용, 수익)

공유자는 그 □□을 처분할 수 있고 공유물 전부를 □□의 비율로 사용, 수익할 수 있다.

제264조(공유물의 처분, 변경)

공유자는 다른 공유자의 동의 없이 □□□을 처분하거나 변경하지 못한다.

제265조(공유물의 관리, 보존)

공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 □□□로써 결정한다. 그러나 □□□□는 각자가 할 수 있다.

제279조(지상권의 내용)

지상권자는 타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 □□하기 위하여 그 □□를 사용하는 권리가 있다.

제291조(지역권의 내용)

지역권자는 일정한 목적을 위하여 타인의 □□를 자기 □□의 편익에 이용하는 권리가 있다.

제292조(부종성)

② 지역권은 □□□와 분리하여 양도하거나 다른 권리의 목적으로 하지 못한다.

제303조(전세권의 내용)

① 전세권자는 □□□을 지급하고 타인의 □□□을 점유하여 그 부동산의 용도에 좇아 사용·수익하며, 그 부동산 전부에 대하여 후순위권리자 기타 채권자보다 □□□의 □□□□를 받을 권리가 있다.

② □□□는 전세권의 목적으로 하지 못한다.

제309조(전세권자의 유지, 수선의무)

□□□□는 목적물의 현상을 유지하고 그 통상의 관리에 속한 수선을 하여야 한다.

개념 익힘장

1. 점유취득시효에 의한 등기청구권

① 점유취득시효로 인한 등기청구권은 성질상 (물권적 / 채권적)청구권이다.

② 점유취득시효로 인한 등기청구권은 시효 완성자가 (점유를 계속하는 동안 / 점유를 상실하면) 소멸시효가 진행된다.

2. 점유취득시효에 의한 소유권 취득

① 점유취득시효를 완성한 점유자는 (등기하여야 / 등기하지 않아도) 소유권을 취득한다.

② 점유취득시효 완성을 원인으로 소유권이전등기를 경료 받은 자는 (점유가 개시된 시점 / 등기 시점)부터 소유자인 것으로 인정된다.

3. 공유지분 처분과 공유물 처분

① 공유자 중 1인은 다른 공유자의 동의 없이 (공유물 / 공유 지분) 을 타인에게 처분할 수 있다.

② 공유물의 일부를 처분하는 행위는 (각 공유자가 단독으로 / 공유 지분 과반수 결의로 / 공유자 전원의 동의로) 결정한다.

4. 공유물의 관리행위

① 1/2 지분의 공유자는 공유물의 사용 방법을 단독으로 결정할 수 (있다. / 없다.)

② 1/2 지분의 공유자는 공유물에 대한 보존행위를 단독으로 결정할 수 (있다. / 없다.)

5. 지상권의 지료

① 지상권의 지료에 관하여 특별한 약정이 없으면 지료가 (있는 것 / 없는 것)이 원칙이다.

② 지상권의 지료에 관한 약정은 하였으나 이를 등기하지 않았다면 지상권설정자는 (지상권자에게 / 지상권 양수인에게) 지료를 청구하지 못한다.

6. 지역권의 특징

① 지역권은 (요역지 / 승역지)의 일부를 위하여 설정할 수 있다.

② 지역권자는 승역지를 불법점유하는 자에게 (반환 / 방해의 제거)를 청구할 수 있다.

7. 전세권의 특징

① 전세권자가 전세권을 양도하기 위하여서는 전세권설정자의 동의를 (받아야 한다. / 받을 필요가 없다.)

② 전세권의 목적물에 대한 유지 수선 의무는 (전세권설정자 / 전세권자)가 부담한다.

③ 전세권자는 전세 목적물의 경매절차에서 전세금을 우선변제 받을 수 (있다. / 없다.)